

1500454-51.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... quarto. Também encontraram anotações da tráfico. O diligencia foi na parte da manhã. A ré Ana era conhecido no tráfico de drogas. Em relação ao tráfico, foi a primeira vez que o identificou como traficante.

No mesmo sentido foi o depoimento testemunha comum Ademar Costa Júnior acrescentando que no fundo da casa tinham dois quartos. De frente ao cômodo no começo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500454-51.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-51.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107759/2022 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 24423732 -

DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2107759 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAIO FELIPE CAMPOS FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

KAIO FELIPE CAMPOS FERREIRA e ANA MARIA COUTINHO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.340/06, pois no dia 20 de abril de 2022, por volta das 08h30, na Rua Diomar Antônio Ramos, nº 158 - Vila Operária, na cidade de Bom Jesus dos Perdões/SP, previamente ajustados e com identidade de desígnios entre eles e com mais um indivíduo ainda não identificado, tinham em depósito para fins de tráfico, 90 pedras de crack, 32 papalotes de cocaína e uma porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que os denunciados e o outro indivíduo ainda não identificado,

determinados a praticar o tráfico de entorpecentes, providenciaram porções de entorpecentes, cocaína, crack e maconha e as mantiveram armazenadas antes do oferecimento a terceiros, parte no interior de sua residência e parte no terreno baldio que se acessa pela residência.

Denúncia às fls. 132/133. Auto de prisão em flagrante à fl. 01. Boletim de Ocorrência às fls. 02/04. Auto de exibição e apreensão à fl. 07. Laudo químico-toxicológico às fls. 146/148.

Notificados às fls. 149/151, ANA MARIA COUTINHO DOS SANTOS e KAIO FELIPE CAMPOS FERREIRA, apresentaram a defesa preliminar às fls. 157/171.

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022, na mesma ocasião foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 178/179).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual (fls. 204/205 e na data de hoje 10/08/2022). Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a defesa a improcedência.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência às fls. 02/04. Auto de exibição e apreensão à fl. 07. Laudo químico-toxicológico às fls. 146/148. Prova oral coligida.

A autoria é certa.

A testemunha comum Policial Civil João Pedro Costa Poli disse, em síntese, que fizeram uma operação na cidade juntamente com o canil da Guarda de Atibaia. Passaram por local conhecido como ponto de tráfico e viram o réu. Tinham informações do seu envolvimento no tráfico de entorpecentes. Ao visualizar a viatura, o réu adentrou numa casa. No local estava a ré Ana. O cão policial encontrou ao lado da residência diversas porções de droga. Dentro da casa também havia drogas parecidas com aquelas que o cão havia localizado. Tinha droga dentro do sapato e em outros pontos do quarto. Também encontraram anotações da tráfico. O diligencia foi na parte da manhã. A ré Ana era conhecido no tráfico de drogas. Em relação ao tráfico, foi a primeira vez que o identificou como traficante.

No mesmo sentido foi o depoimento testemunha comum Ademar Costa Júnior acrescentando que no fundo da casa tinham dois quartos. Defronte ao cômodo no começo os cães localizaram drogas. O cão sinalizou outro cômodo. Havia uma criança no quarto. Encontrou uma sacola de papelote de cocaína em cima do guarda-roupa. Do lado de fora, a guarda achou cocaína e crack. A casa tinha um único cômodo. O réu, a princípio, negou e depois assumiu a droga. A ré negou a propriedade. Não conhecia os corréus.

O réu Kaio Felipe disse que permaneceria em silêncio. Disse que não tem nenhuma relacionamento com Ana Maria.

A ré Ana Maria, em juízo, negou o fato. Disse que não tinha nada dentro de sua casa.

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, os corréus foram flagrados quando tinham em depósito as porções de

drogas. Isso porque os policiais virem o réu em atitudes suspeitas em conhecido local considerado ponto de tráfico de drogas. Ao visualizar a viatura, o réu adentrou na residência na qual se encontrava a corré Ana. No local, os cães da guarda localizaram diversas porções de drogas e vários pontos do quarto, além de anotações típica do tráfico.

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexiste nos autos demonstração do intuito de prejudicarem os réus. Assim, a tese defensiva não encontra o mínimo respaldo nos autos.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso desprovido" (TJSP; Apelação 0092775-25.2016.8.26.0050; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018

Importante destacar, ainda, que o crime em tela que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. O conjunto probatório evidencia estado de flagrância no caso concreto.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1574795/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1) KAIIO FELIPE CAMPOS FERREIRA

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, possuindo extensa folha de antecedentes (199/204 e 205/2010), com condenação anterior (proc 000547-02.2017.8.26.0695- fl. 89). Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 91), razão pela qual exaspero a pena, fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não existem causas de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu. Torno a pena anteriormente fixada em definitiva.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ante os maus antecedentes, a reincidência e o quantum da pena aplicada, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

2) ANA MARIA COUTINHO DOS SANTOS

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e insuficientes para elevar a pena-base. Assim, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 97/99), razão pela qual exaspero a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. 3ª fase: Não existem causas de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, considerando a reincidência do réu. Torno a pena anteriormente fixada em definitiva.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família

e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ante a reincidência e o quantum da pena aplicada, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

Todavia, considerando que é mãe de filhos menores de 12 anos, conforme se depreende de fl. 18, substituo a cautelar por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP, não podendo se ausentar de sua residência sem autorização judicial. Imponho, ainda, as cautelares previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR KAIO FELIPE CAMPOS FERREIRA, qualificado nos autos, incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

CONDENO, ainda, ANA MARIA COUTINHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, m regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade. Todavia, considerando que é mãe de 04 filhos menores de 12 anos, conforme se depreende de fl. 18, substituo a cautelar por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP, não podendo se ausentar de sua residência sem autorização judicail, impondo-lhe ainda as cautelares previstos no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, inscreva-se o nome dos réus no sistema informatizado do TJSP e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Não autorizo o apelo em liberdade do corréu Kaio Felipe, pois os requisitos da prisão cautelar foram confirmados com a sentença condenatória. RECOMENDE-SE.

Se o caso e se ainda pendente, determino a destruição das drogas, certificando nos autos, nos termos da do artigo 72 da Lei 11.343/06 (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014).

Condeno os réus no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 09 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA